



Nr. 34 Kabinettsitzung vom 4. April 1919, 10 Uhr

R 43 I/1348 , S. 347-352

Anwesend: Scheidemann, Schiffer, Brockdorff-Rantzau, Wissell, Bauer, Schmidt, Landsberg, Noske, Bell, Giesberts, David, Gothein, Koeth, Reinhardt, v. Trotha; UStS Albert, Lewald; Pressechef Rauscher; MinDir. Simons; Gesandter Nadolny; Protokoll: RegR Brecht.

Beginn: 10:00

[Tagesordnung]

1. [Arbeiterräte in der Verfassung]
2. [Friedensdelegation]
3. [Verwertung von Militärgut]
4. [Haller-Armee]
5. [Streikrecht der Staatsarbeiter]
6. [Absatz von Kalisalzen]
7. [Kongreß der Arbeitslosen]
8. [Tumultschäden]
9. [Reichsamnestie]

1. [Arbeiterräte in der Verfassung]

Reichsminister Bauer berichtete über den Fortgang der Vorarbeiten an der Verfassungsbestimmung für die Arbeiterräte. Er legte den anliegenden Entwurf¹ vor, der bereits mit den Parteiführern durch-

¹ Der neue Entwurf des Art. 34 a: „Die Arbeiter sind dazu berufen, an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen unter Anerkennung der beiderseitigen Organisationen und ihrer tariflichen Vereinbarungen, sowie gemeinschaftlich an der Entwicklung der Produktivkräfte gleichberechtigt mitzuwirken.
Sie erhalten zur Wahrnehmung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen nach Betrieben und Wirtschaftsgebieten gegliederte gesetzliche Vertretungen in Betriebs- und Bezirks-Arbeiterräten und einem Reichsarbeiterrat. In gleicher Weise werden gesetzliche Vertretungen für die übrigen schaffenden Stände gebildet.
Die Bezirks-Arbeiterräte und der Reichs-Arbeiterrat treten zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben und zur Mitwirkung bei der Ausführung der Sozialisierungsgesetze mit den Vertretungen der Unternehmer zu Bezirks-Wirtschaftsräten und einem Reichs-Wirtschaftsrat zusammen.

gesprochen ist und ihre Zustimmung gefunden hat ². Er bemerkte einleitend, daß der Gedanke, dem Reichsarbeiter- oder dem Reichswirtschaftsrat ein Vetorecht zu geben, auch außerhalb der Unabhängigen nicht überall unbedingt abgelehnt werde, sondern daß Freunde dieses Gedankens in allen drei Mehrheitsfraktionen zu finden seien. In dem Entwurfe werde, entsprechend den früheren Beschlüssen, an der Ablehnung des Vetorechts festgehalten. Der Entwurf gebe aber dem Reichswirtschaftsrat weitgehende Rechte auf Mitarbeit an den Gesetzen. Die Aussprache ergab im einzelnen folgendes:

Die Worte „unter Anerkennung der beiderseitigen Organisationen“ (Absatz 1) wurden redaktionell bemängelt; eine andere Fassung soll gesucht werden. Über die Bedeutung des Wortes „gemeinwirtschaftlich“ im Absatz 1 bestand Meinungsverschiedenheit. Reichsminister Wissell sah darin den Ausdruck, daß die Mitwirkung an gemeinwirtschaftlicher Sozialisierung erfolgen solle. Reichsminister Bauer erklärte dagegen, daß hier nur der Unterschied zum Einzelbetrieb gemeint sei; die Arbeiter sollten an der Regelung der Gesamtwirtschaft beteiligt sein. Es wurde beschlossen, das Wort „gemeinwirtschaftlich“ zu streichen und statt dessen „an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ zu sagen. – Die gesamte Neuredaktion des Absatz 1 wurde den nächstbeteiligten Ministern überlassen.

Im Absatz 2 wurde beschlossen, den zweiten Satz zu streichen. Maßgebend war, daß die Abgrenzung, namentlich wegen der Beamten und der freien Berufe, Schwierigkeiten bereite, daß im übrigen eine Aufnahme solcher Bestimmung in die Verfassung nicht verlangt war, andererseits durch die Streichung der gewünschten Regelung in keiner Weise vorgegriffen wurde.

Im Absatz 3 bemängelte Reichsminister Gothein wieder den Ausdruck „gemeinwirtschaftlich“ und schlug vor, von „allgemein wirtschaftlichen“ Aufgaben zu sprechen. Mit überwiegender Mehrheit wurde beschlossen, es bei dem Ausdruck „gemeinwirtschaftlich“ zu belassen.

Zum Abschnitt 4 wandten sich die Reichsminister *Gothein*, *Schiffer* und *Noske* und der Unterstaatssekretär *Lewald* gegen die „Mußvorschrift“ über die Anhörung des Reichswirtschaftsrats und gegen das Vertretungsrecht des Reichswirtschaftsrats im Reichstage. Exzellenz *Lewald* meinte, daraus werde eine Nebenregierung mit besonderen Ressorts für Steuern, Sozialpolitik usw., entstehen.

Andererseits betonte Reichsminister *David*, daß das Reichsministerium sich an seine Versprechungen vom 5. März ³ halten müsse. Diese gingen allerdings nicht so weit. Es wurde vorgeschlagen, den letzten Satz des Absatzes zu streichen und den Absatz im übrigen folgendermaßen zu fassen:

Der Reichswirtschaftsrat hat alle wirtschaftlichen und sozialpolitischen Gesetze vor ihrer Einbringung zu begutachten und erhält das Recht, selbst solche Gesetze zu beantragen. Die zustän-

Der Reichs-Wirtschaftsrat muß vor der Beschlußfassung des Reichstags über sozialpolitische und wirtschaftspolitische Gesetzentwürfe von der Reichsregierung gehört werden. Er hat das Recht, beim Reichstage Gesetzentwürfe wirtschafts- und sozialpolitischen Inhalts einzubringen. Der Reichstag ist verpflichtet, die Vorlagen des Reichs-Wirtschaftsrats wie Gesetzesvorschläge der Reichsregierung zu behandeln. Der Reichs-Wirtschaftsrat kann durch Bevollmächtigte seine Vorlagen im Reichstag und Reichsrat begründen und an den Verhandlungen beider Körperschaften darüber sich beteiligen.

Den Arbeiter- und Wirtschaftsräten können auf den ihnen überwiesenen Gebieten Kontroll- und Verwaltungsbefugnisse übertragen werden.

Aufbau und Aufgaben der Arbeiter- und Wirtschaftsräte, sowie ihr Verhältnis zu anderen sozialen Selbstverwaltungskörpern, werden durch Reichsgesetz geregelt.“ (R 43 I/1348, S. 355).

² Dazu schreibt Koch-Weser in seinem Tagebuch unter dem 31.3.1919: „Gestern Besprechung über die Eingliederung der Arbeiter-Räte in die Verfassung. Ich habe ja schon bei Zusammentritt der Nationalversammlung gefordert, daß man sich durch ein Gesetz mit den Arbeiter-Räten auseinandersetzen solle, möglichst im Sinne eines Abbaus. Damals ist nichts geschehen. Nun tritt die Hauptversammlung der Arbeiter-Räte am 6. April zusammen, und jetzt sollen die Arbeiter-Räte noch schleunigst in der Verfassung „verankert“ werden. Nun ist es heute morgen in einer Führerbesprechung der drei Mehrheitsparteien und Minister Bauer zu einer Art Einigung gekommen, bei der wir den örtlichen Arbeiter-Räten eine Mitwirkung bei den Lohn- und Arbeitsbedingungen geben, sie dagegen in allen die Produktion regelnden Fragen kurz halten, um die Tatkraft des Unternehmers nicht zu ersticken. Dem großen Wirtschaftsparlament werden wir ferner soviel Einwirkung auf die Gesetzgebung verstatten, wie es mit demokratischen Grundsätzen noch vereinbar ist.“ (Nachl. Koch-Weser, Nr. 16, S. 201 f.).

³ Falsch datiert; das Abkommen zwischen der RReg. und der Abordnung der Berliner Arbeiterschaft wurde am 4.3.1919 abgeschlossen; vgl. Dok. Nr. 18, Anm. 6.

dige gesetzgebende Körperschaft ist verpflichtet, über solche Gesetzentwürfe zu beraten und zu beschließen. Die Absätze 5 und 6 wurden unverändert angenommen.

Es wurde beschlossen, den Entwurf nach seiner Umarbeitung als Entwurf der Regierung zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung soll noch vor dem Rätekongreß stattfinden ⁴.

2. [Friedensdelegation]

Der *Ministerpräsident* berichtete, daß die Posener Vertretung der Deutschen dringend gebeten habe, von ihnen einen Vertreter in die Liste A der nach Paris mitreisenden Sachverständigen aufzunehmen. Die Einstellung auf der Liste B genüge ihnen nicht ⁵. Da die Erfüllung dieses Wunsches zahlreiche andere Wünsche ähnlicher Verbände zur Folge haben würde, wurde beschlossen, ihn abzulehnen. Es soll aber vorbehalten bleiben, den auf der Liste B aufgenommenen Vertreter nach Paris mitzunehmen.

Kommerzienrat Frowein wurde auf Vorschlag des Reichswirtschaftsministers wieder in die Liste A eingestellt ⁶.

3. [Verwertung von Militärgut]

Der anliegende Entwurf eines Gesetzes betreffend die Verwertung von Militärgut wurde gebilligt ⁷.

4. [Haller-Armee]

Der Reichsminister *Graf Rantzau* legte den anliegenden Wortlaut des Vorschlags vor, den Reichsminister Erzberger dem Marschall Foch heute überreichen will. Das Kabinett erteilte seine Zustimmung. Doch soll in der dritten Reihe statt „Durchzug der alliierten Streitkräfte“ gesetzt werden „Durchzug der zu befördernden Streitkräfte“. Die Mitteilung an Reichsminister Erzberger wird sofort veranlaßt ⁸.

⁴ Der gemäß dem Beschluß des RKab. abgeänderte Entwurf des Art. 34 a wurde am 6.4.1919 veröffentlicht, s. Vorwärts, Nr. 177; der 2. Kongreß der A.-, B.- und S.-Räte begann am 8.4.1919 (Schultheß, 1919, I, S. 168 ff.).

⁵ Das Schriftstück ist in den Akten der Rkei nicht enthalten; in R 43 I/1, Bl. 133 ist ein Zettel der Registratur der Rkei eingelegt, demzufolge ein Schreiben der PrReg. an die RReg. vom 29.3.1919 betr. die Vertreter der Posener Deutschen bei der Friedensdelegation abhandengekommen sei („Fehlzettel“).

⁶ Laut Telegramm des Deutschen Industrierats an den RMinPräs. vom 8.4.1919 wurde Frowein-Elberfeld als Sachverständiger der Industrie in die Liste A aufgenommen (R 43 I/1, Bl. 164 f.).

⁷ Der Entwurf eines Gesetzes betr. die Verwertung von Militärgut war dem RKab. am 2.4.1919 vom Reichsverwaltungsamt, einer Behörde des RSchMin., zugeleitet worden (R 43 I/895, Bl. 19-21). Das Gesetz sollte die Zuständigkeit des RSchM für die Verwertung von Militärgut, dessen Definition sowie die strafrechtlichen Folgen eines Meldeversäumnisses für Militärgut in Privatbesitz regeln. Auf Grund des Gesetzes über eine vereinfachte Form der Gesetzgebung für die Zwecke der Übergangswirtschaft vom 17.4.1919 (RGBl. 1919, S. 394), das für gesetzliche Maßnahmen für die Regelung des Überganges von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft die Form von einfachen Rechtsverordnungen zuließ, wurde der ursprüngliche GesEntw. als VO in unveränderter Form nebst Ausführungsbestimmungen am 23.5.1919 in Kraft gesetzt (RGBl. 1919, S. 477 ff.).

⁸ Der Vorschlag RM Erzbergers lautete: „[...] Die Dt. Reg. hat für den Durchzug der all. Streitkräfte nach den von den Deutschen im Osten geräumten, ehemals russ. Gebieten den All. folgende Transportwege vorgeschlagen: 1. von Stettin über Kreuz, Richtung Posen– Warschau, 2. von Pillau–Königsberg und Memel über Korschen–Lyck, 3. über Koblenz– Gießen–Kassel–Halle–Eilenburg und über Frankfurt a/M.–Bebra–Leipzig–Eilenburg, dann weiter über Kottbus–Lissa–Kalisch. Die Dt. Reg. übernimmt die Garantie für die absolute Sicherheit der Transporte auf diesen Verkehrswegen. Die all. Regg. übernehmen die Garantie, daß die durchzuführenden Truppen in den dt. Gebieten alles vermeiden, was Unruhen innerhalb der Bevölkerung hervorrufen könnte, und daß sie nur außerhalb der dt. Grenze Verwendung finden [...]“. Weiterhin wurde ausdrücklich der all. Vorbehalt anerkannt, die Haller-Armee doch über Danzig zu leiten, falls unüberbrückbare Schwierigkeiten entstehen sollten (R 43 I/1348, S. 363). In dem abschließenden Protokoll der Sitzung der Wako am 4.4.1919 in Spa wurde dem dt. Vorschlag von all. Seite aus vollständig Rechnung getragen (Protokoll und Zusatzprotokoll, das die Ausführung regelte, in: Waffenstillstand, II, S. 363 ff; eine ausführliche, wenngleich auch ungezeichnete Aufzeichnung über die Verhandlungen in Spa am 3. und 4.4.1919 in: Nachl. Erzberger, Nr. 49/III).

5. [Streikrecht der Staatsarbeiter]

Unterstaatssekretär Albert teilte mit, daß der preußische Minister der öffentlichen Arbeiten aus Anlaß der Eisenbahner-Unruhen eine Kundgebung des Inhalts erwogen habe, daß Staatsarbeiter nicht das Recht haben, zu streiken. Namentlich Minister Haenisch habe sich gegen die Absprechung des Streikrechts erklärt, und es sei vorgeschlagen worden, die Warnung vor dem Streik mehr tatsächlich als rechtlich zu begründen. Auf Anregung des Reichsministers Giesberts soll versucht werden, den Aufruf zu beschaffen und vor Veröffentlichung im Kabinett zu besprechen. Giesberts betont, daß die Frage für die Postverwaltung eine große Bedeutung habe⁹.

6. [Absatz von Kalisalzen]

Reichsminister Wissell legt den anliegenden Entwurf eines Gesetzes betreffend Änderung des Gesetzes über den Absatz von Kalisalzen vor, der in § 1 a den kürzlich vom Kabinett gewünschten Zusatz erhalten habe.

Das *Kabinett* stimmt der Einbringung des Entwurfs zu¹⁰.

7. [Kongreß der Arbeitslosen]

Reichsminister Koeth teilt mit, daß er beabsichtige, zum bevorstehenden Kongreß der Arbeitslosen Vertreter zu entsenden, jedoch nur informativ. Hiergegen bestehen keine Bedenken.

Reichsminister Bauer bemerkt jedoch, daß man in der Sache der Gründung besonderer Vertretungen für Arbeitslose sich widersetzen müsse. Die Interessen der Arbeitslosen müßten von ihren Berufsgenossen wahrgenommen werden¹¹.

⁹ Delegierte des Allgemeinen Eisenbahnverbandes hatten in einer Resolution vom 25.3.1919, den sog. „Hallenser Beschlüssen“, eine Reihe sozialpolitischer Maßnahmen gefordert und bei Ablehnung der Forderungen mit einem Warn- und anschließenden Dauerstreik gedroht (R 43 I/2640, Bl. 4). Die Pr. Reg. nahm diese Drohung zum Anlaß, eine grundsätzliche Kundgebung zur Frage des Beamten- und Staatsangestelltenstreikrechts vorzubereiten. Einer Aufzeichnung RegR v. Bornstedts vom 3.4.1919 zufolge fand am gleichen Tag eine kommissarische Besprechung von Vertretern aller mit dieser Frage befaßten Reichs- und Staatsbehörden statt, auf der der vom pr. Minister f. öffentl. Arbeiten vorgelegte Kundmachungsentwurf (R 43 I/2640, Bl. 8-11) von der Mehrzahl der Anwesenden zurückgewiesen wurde. Die Kontroverse betraf die Form des Entwurfs sowie die Frage, ob eine rein rechtliche Begründung des Streikverbots möglich sei, da die Volksbeauftragten in ihrem Aufruf vom 12.11.1918 (RGBL. 1918, S. 1303) das Koalitionsrecht auch und ausdrücklich für Beamte und Staatsarbeiter proklamiert hatten. Die von v. Bornstedt als Vertreter der Rkei auftragsgemäß vertretene Haltung ging dahin, „daß es erwünscht wäre, wenn die gespannte politische Lage nicht durch Herausgabe des vorgelegten Erlasses noch schwerer belastet würde. Es ließe sich vielleicht eine Form finden, die, ohne dem Rechtsstandpunkt vorzugreifen, die Beamten auf die katastrophalen Folgen der Stilllegung eines so lebenswichtigen Betriebes eindringlich hinweise.“ Eine Entscheidung wurde vertagt, da angesichts der Wichtigkeit der Frage ein Beschluß des pr. Kabinetts notwendig sei (R 43 I/2640, Bl. 5 f.). Siehe Dok. Nr. 40, P. 1.

¹⁰ Während der Kabinettsitzung am 31.3.1919 (Dok. Nr. 29, P. 6) war bereits ein GesEntw. vorgelegt worden, der in der damaligen Form jedoch zurückgewiesen worden war. Mit Anschreiben vom 2.4.1919 übersandte daraufhin der RWiM einen neuen GesEntw. an das RKab., in dem der Einwand Erzbergers vom 31.3.1919 berücksichtigt worden war (R 43 I/2189, Bl. 11-17; Durchschrift in der Anlage des Kabinettsprotokolls). Der GesEntw. bezweckte die Ergänzung der geltenden Kaligesetzgebung, insbesondere des Gesetzes über den Absatz von Kalisalzen vom 25.5.1910 (RGBL. 1910, S. 775). Neben den vorgesehenen Preiserhöhungen für Kalisalze um ca. 15% sollte das Gesetz die Sozialisierung der Kaliwirtschaft vorbereiten; die diesbezüglichen Bestimmungen gehen aus dem im Protokoll erwähnten § 1 a hervor, in dem die Zusammensetzung und Befugnisse eines einzusetzenden Reichskalilrats geregelt wurden. Vorgesehen war vor allem eine paritätische Zusammensetzung des Rates und eines ihm beigegebenen Sachverständigenrates aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Da bereits ein auf dem freiwilligen Zusammenschluß von Kalibergwerksbesitzern beruhende Kalisyndikat bestand, konnte auf einer existierenden Einrichtung aufgebaut werden. In unwesentlich veränderter Form, in der u. a. an Stelle des im GesEntw. vorgesehenen § 1 a ein § 2 gleichen Inhalts trat, wurde die RegVorlage am 10.4.1919 der NatVers zugeleitet (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 245), dort während der 38. Sitzung am 15.4.1919 in erster, zweiter und dritter Lesung verabschiedet (NatVers Bd. 327, S. 1064 ff.) und am 24.4.1919 unverändert in Kraft gesetzt (RGBL. 1919, S. 413).

¹¹ Der Reichskongreß der Erwerbslosen vom 5. bis 7.4.1919 war von einem „provisorischen Reichs-Erwerbslosenausschuß“ zusammengerufen worden. Trotz seiner zu Beginn des Kongresses proklamierten Überparteilichkeit wurde er hauptsächlich von USPD- und KPD-Funktionären geleitet und organisiert, was sich deutlich in den zum Abschluß gefaßten Resolutionen niederschlug, in

8. [Tumultschäden]

Reichsminister Landsberg berichtet, daß die zuständigen Reichsministerien eine reichsgesetzliche Regelung der Tumultschäden empföhlen in der Weise, daß der Schaden auf Reich, Staat und Gemeinde verteilt werde. Allerdings solle ein Zuschuß nur bei Bedürfnis unter Ausschluß eines Rechtsanspruchs gegeben werden. Von preußischer Seite aus werde vorgeschlagen, die Regelung durch die Einzelstaaten nach vorheriger Vereinbarung zu treffen. Der Weg der Reichsgesetzgebung sei aber vorzuziehen.

Hiermit erklärte sich das *Kabinet*t einverstanden¹².

9. [Reichsamnestie]

Reichsminister Landsberg trägt ferner vor, daß das preußische Ministerium des Innern bei Anwendung der Reichsamnestie, die sich auch auf Nebenstrafen beziehe, die Überweisung an die Landespolizeibehörde nicht als Nebenstrafe ansehe. Dieser Standpunkt sei seines Erachtens unhaltbar. Er bäte um Zustimmung des Kabinetts, daß er auf eine Änderung hinwirke.

Das *Kabinet*t stimmte zu¹³.

Nächste Sitzung: heute Nachmittag vier Uhr.

denen die Sozialpolitik der RReg. verurteilt sowie die sofortige Aufhebung des Belagerungszustandes in Berlin, die Auflösung der Freiwilligenkorps und die „sofortige Überführung der kapitalistischen Wirtschaft in sozialistische Produktion“ gefordert wurde. An dem Kongreß nahmen Beobachter des RWiMin., des RMinWiDem und der bayer. Reg. teil (Vorwärts, Nr. 176, 5.4.1919; 177, 6.4.1919; 179, 7.4.1919).

¹² Die durch die Novemberrevolution und die darauffolgenden Ereignisse entstandenen Sach- und Personenschäden machten eine reichseinheitliche Regelung der Entschädigungsfrage bei Tumultschäden notwendig, die bisher landesgesetzlich, daher uneinheitlich und z. T. gar nicht geregelt war. Der „Entwurf eines Gesetzes über die durch die inneren Unruhen verursachten Schäden“, der dem RKab. am 4.4.1919 vom RIM zur Beratung zugeleitet wurde (R 43 I/2695, Bl. 41-46), sah eine Gewährung von Beihilfen vor, soweit in Folge der revolutionären Unruhen „ein Personenschaden oder ein Schaden an beweglichem und unbeweglichem Eigentum entstanden ist“. Unter Hinweis auf die kritische finanzielle Lage des Reichs wurde in der Begründung des GesEntw. ein Anspruch auf volle Entschädigung der Leidtragenden zurückgewiesen und vorgeschlagen, die entstehenden Kosten zu je einem Drittel auf Reich, Länder und Gemeinden zu verteilen. Der GesEntw. ging nach der Verabschiedung durch das RKab. dem Staatenausschuß zu (Staatenausschuß-Drucks. Nr. 58), stieß dort aber auf den Widerspruch der pr. Vertreter. Bereits auf seiner Sitzung am 12.4.1919 hatte das PrStMin. den GesEntw. diskutiert (Nachl. Südekum, Nr. 105) und beschlossen, im Staatenausschuß durch die pr. Vertreter einen Abänderungsantrag einbringen zu lassen. In einem Schreiben des PrIM an den Staatenausschuß vom 15.4.1919 (R 43 I/2695, Bl. 78 f.) wurden hauptsächlich zwei Punkte des GesEntw. kritisiert: Es sei unzulänglich, den Geschädigten lediglich Beihilfen zu gewähren; es müsse der volle Schaden ersetzt werden. Darüber hinaus sei die im GesEntw. vorgesehene Drittelung der entstehenden Kosten für die Gemeinden untragbar; der pr. Vorschlag ging dahin, die finanziellen Lasten derart zu verteilen, daß „Reich und Einzelstaat je fünf Zwölftel, die beteiligte Gemeinde zwei Zwölftel aufzubringen haben“. In einem gemeinsamen Schreiben des RFM und des RIM an das RMin. vom 3.5.1919 (R 43 I/2695, Bl. 76 f.) lehnten die betroffenen Ressortminister den pr. Vorschlag als für das Reich untragbar ab und schlugen eine gemeinschaftliche Sitzung des pr. und RMin. vor, um über die Zurücknahme der pr. Forderungen zu verhandeln. Falls diese Sitzung stattgefunden hat, ist ihr Protokoll in den Akten nicht auffindbar; das Gesetz über die durch innere Unruhen verursachten Schäden vom 12.5.1920 trug jedenfalls weitgehend den pr. Wünschen Rechnung (RGBl. 1920, S. 941).

¹³ Durch Amnestieerlaß des Rates der Volksbeauftragten vom 3.12.1918 (RGBl. 1918, S. 1393) in Verbindung mit der Ausführungsverfügung des PrJM vom 4.12.1918 (Justizministerialblatt 1918, S. 445) waren alle Freiheitsstrafen unter einem Jahr, einschließlich der Nebenstrafen, erlassen worden. Hier tauchte die Frage auf, ob eine nach § 362 StGB ausgesprochene Überweisung an die Landespolizeibehörden als Nebenstrafe im Sinne des Amnestieerlasses anzusehen sei. An die Landespolizeibehörden überwiesene Personen waren sog. „Korrigenden“, d. h. Insassen der Arbeitshäuser, sowie Personen, die unter dauernder polizeilicher Aufsicht standen. In einem Schreiben des PrIM an den RMinPräs. vom 15.3.1919 hieß es u. a.: „Alle diese Personen [...] würden in der Freiheit aller Voraussicht nach nur den arbeitsscheuen und zu Ausschreitungen geneigten Teil der Bevölkerung vermehren. Da unter ihnen sich zweifellos auch Elemente befinden, die vor keinem Verbrechen zurückschrecken, so würden sie nicht nur die schon jetzt in erschreckendem Maße bestehende Unsicherheit noch vergrößern, sondern sicherlich auch die bedeutende Zahl der aufrührischen Elemente vermehren, die eben erst Berlin in Schrecken versetzt haben [...]“. Der PrIM schlug vor, die nach § 362 StrGB den Landespolizeibehörden zustehende Befugnis zur Einweisung in ein Arbeitshaus nicht als Strafe, sondern als Verwaltungsmaßnahme anzusehen, um so die Bestimmungen des Amnestieerlasses zu umgehen (R 43 I/1214, Bl. 4 f.). Einem Bericht des Berliner Polizeipräsidenten an den RMinPräs. vom 27.12.1918 zufolge standen zu der Zeit im Landespolizeibezirk Berlin etwa 500 Personen unter Polizeiaufsicht; im Arbeitshaus befanden sich etwa 300 weitere Personen (R 43 I/1214, Bl. 15 f.). In Anschluß an den Beschluß des RKab. teilte der RJM dem PrIM am 10.4.1919 mit, daß die unter § 362 StGB fallenden Personen entsprechend dem Vorschlag des PrIM zu behandeln seien (R 43 I/1214, Bl. 21).

Zitierhinweis

Nr. 34 Kabinettsitzung vom 4. April 1919, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 131–136 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D34>